1-33 變更臺中市都市計畫（南屯區寶山段 1032 等地號住宅區）細部計畫

一、本要點依都市計畫法第 32 條、都市計畫法臺中市施行自治條例第 49 條訂定之。

二、本計畫區內之建築及土地使用，應依本要點之規定管制，本要點未規定者，適用有關法令之規定，其用語亦同。

三、用語定義

(一)基地線：建築基地之界線。

(二)前面基地線：基地臨接計畫道路之基地線，臨接二條以上計畫道路者，由建築基地申請人任選一側為前面基地線。

(三)後面基地線:基地線之延長線與前面基地線(或其延長線)平行或形成之內角未滿 45 度者，內角在 45 度以上時，以 45 度線為準。

(四)側面基地線：基地線之非屬前面基地線或後面基地線者。

(五)前院：沿前面基地線之庭院。其他臨接計畫道路之基地線，另有設置騎樓或退縮規定者，從其規定，無規定者，比照前院深度退縮。

(六)後院：沿後面基地線之庭院。

(七)側院：沿側面基地線留設一側之庭院。

(八)前院深度：建築物前牆或前柱中心線與前面基地線間之前院水平距離。

(九)後院深度：建築物後牆或後柱中心線與後面基地線間之後院平均水平距離，但最小淨深度不得小於後院深度二分之一。

(十)建築物高度比:建築物各部分高度與自各該部分起量至臨接道路對側道路境界線之最小水平距離之比。但臨接二條以上道路者，得任選一條檢討。

建築物不計建築物高度者及不計建築面積之陽台、屋簷、雨遮等，得不受建築物高度比之限制。

建築基地臨接或臨接道路對側有公園、綠地、廣場、河川、體育場、兒童遊樂場、綠帶、計畫水溝、平面式停車場、行水區、湖泊、水堰或其他類似空地者，其建築物高度比之計算，得將該等寬度計入。

四、本細部計畫區內住宅區，皆劃設為第三種住宅區，除限制工業、大型商場(店)、飲食店之使用外，其餘依都市計畫法臺中市施行自治條例住宅區之相關規定管制。

五、本計畫住宅區之建築基地應符合下列各項規定：

項目	第三種住宅區(住 3)	備註
最高建蔽率(%)	55	
基準容積率(%)	280	
上限容積率(%)	420	
最高高度比	1.5	
最小前院深度(m)	4	
最小後院深度(m)	3	得兼做防火間隔

六、本計畫區內各項公共設施用地之使用管制如下：

項目	建蔽率(%)	容積率(%)	備註
兒童遊樂場用地	15	40	得供農路通行使用
廣場兼停車場用地	10	20	1.得供農路通行使用 2.至少應提供16部汽車停車格位

七、為塑造良好都市景觀及完整之人行系統，本計畫區內住宅區，應自計畫道路退縮4公尺以上建築，並留設為無遮簷人行道；鄰接公共設施範圍應配合留設人行空間。

八、本計畫區建築基地得適用「臺中市實施都市計畫容積移轉審查許可條件及作業要點」之規定，移入容積以基準容積30%為上限；但不得適用建築技術規則有關開放空間及增設停車空間容積獎勵規定。

九、本計畫區位於公園兼體育場用地對面，為符合重大建設週邊環境景觀改善，並推動節能減碳綠建築，基地開發經臺中市政府都市設計審議委員會審查同意後，適用下列容積獎勵措施：

(一)公益性設施獎勵措施(除經劃設為都市更新單元之地區外，另依都市更新條例規定辦理外)：私人捐獻設置圖書館、博物館、藝術中心、活動中心、景觀公共設施等供公眾使用及機關辦公相關設施，其集中留設之樓地板面積在100平方公尺以上，並經目的事業主管機關核准設立公益性基金管理營運者外，申請建造執照時，前開公益性基金會應為公益或設施之起造人。其獎勵額度以基準容積10%為上限。

(二)景觀住宅獎勵措施：為提高建築視野景觀，提高基地綠覆率，本計畫區建築基地建蔽率縮減至40%以下，其餘空間並有60%以上植栽綠化者，得給予容積獎勵，其獎勵額度以基準容積10%為上限。

(三)節能減碳綠建築獎勵措施：建築基地及建築物採內政部綠建築評估系統，取得綠建築候選證書及通過綠建築分級評估銀級以上者，得給予容積獎勵，其獎勵額度以基準容積10%為上限。

十、停車空間

本計畫區建築物附設停車空間設置標準依下列規定：

(一)建築技術規則設計施工篇第59條所列第一類建築物用途，樓地板面積150平方公尺以下免設停車位，超過部份每100平方公尺設置一輛，其餘數部分超過50平方公尺應設置一輛。

(二)第二類建築物用途，樓地板面積150平方公尺以下免設停車位，超過部份每150平方公尺設置一輛，其餘數部分超過75平方公尺應設置一輛。

(三)其餘依建築技術規則停車空間相關規定辦理。

十一、景觀及綠化原則

(一)建築物臨接或面向廣場、公園、兒童遊樂場、公園兼兒童遊樂場、綠地、人行步道及開放空間部份，不得設置鐵窗、及暴露通風、通氣、廢氣排出口、窗型冷氣機口等有礙觀瞻之設施、設備；必要時應有適當之遮蔽處理與設計。

(二)本計畫區公共開放空間及建築法定空地應實施綠化。建築基地內之實設空地扣除依

相關法令規定無法綠化之面積後應留設二分之一以上種植花草樹木予以綠化；但因設置無遮簷人行道、裝卸位、車道及現有道路，致實設空地未達應種植花草樹木面積者，則僅限實設空地須種植花草樹木，並依建築技術規則建築設計施工編綠建築基準之建築基地綠化規定以綠化總二氧化碳固定量及二氧化碳固定量基準值做檢討。實設空地面積每滿 64 平方公尺應至少植喬木 1 棵，覆土深度草皮應至少 30 公分、灌木應至少 60 公分、喬木應至少 120 公分。其綠化工程應納入建築設計圖說，於請領建造執照時一併核定之，並於工程完成經勘驗合格後，始得核發使用執照。

(三)建築物如有設置圍牆必要者，其圍牆應採鏤空設計，所設之圍牆高度不得超過 2 公尺，其中實牆部份最高不得超過 0.6 公尺，其餘應為透空欄杆且視覺穿透率不得低於 40%。

十二、招牌廣告物

有關計畫區內設置招牌、廣告物之限制及管理方式，依臺中市招牌廣告及樹立廣告設置辦法相關規定辦理。

十三、計畫區內所有建築基地之建築基地規模、開放空間、人車通行系統、交通運輸系統、建築量體造型與色彩、景觀計畫、環境保護設施、防災空間、氣候調適與管理維護計畫等都市設計相關事項，應提送「臺中市政府都市設計審議委員會」審議同意後，始准依法申請建照施工。

十四、為鼓勵都市老舊地區申辦獎勵老舊建物重建，屬商業區及住宅區之建築基地，其達都市設計審議規模者從其規定，符合下列條件得予以獎勵基準容積之 20%或 15%:

(一)基地面積 500 平方公尺以上，30 年以上鋼筋混凝土造、預鑄混凝土造及鋼骨混凝土造合法建築物坐落之建築基地與其他土地上之違章建築物投影面積合計達申請重建基地面積之二分之一，其中 30 年以上合法建築物坐落之建築基地應達前述面積總和二分之一，得申請獎勵基準容積之 20%。

(二)基地面積 500 平方公尺以上，土磚造、木造、磚造及石造合法建築物、20 年以上之加強磚造及鋼鐵造合法建築物坐落之建築基地與其他土地上之違章建築物投影面積合計達申請重建基地面積之二分之一，其中合法建築物坐落之建築基地應達前述面積總和二分之一，得申請獎勵基準容積之 15%。

(三)經全部土地所有權人同意。

(四)建築配置時，應自基地退縮二側，包括基地後側及側面，側面得選擇一側並連通至道路，該退縮淨寬至少 1.5 公尺。

(五)不得再申請建築技術規則所訂定開放空間獎勵。

十五、本案計畫範圍如有文化資產請依下列方式辦理：

(一)依據文化資產保存法第 50 條及遺址監管保護辦法第 8 條規定營建工程或其他開發行為進行前，發現疑似遺址時，應即停止工程或開發行為之進行，並通報臺中市政府邀請考古學者專家、學術或專業機構進行會勘或專案研究評估。

(二)另依文化資產保存法第 75 條營建工程或其他開發行為進行中，發現具古物價值者，應即停止工程或開發行為之進行，並報請臺中市政府依有關程序辦理。

(三)計畫範圍外「寶山洗衣窟」考量其地方文化特色、社區外通路開闢應以不影響保存

洗衣窟為原則(包括保存洗衣行為及洗衣處所)。

十六、住宅區得視需要分街廓或適當基地規模開發，惟應於本計畫年期民國 115 年 12 月 31 日前取得使用執照完成相關建設開發，若未能於期限內開闢使用，應配合主要計畫通盤檢討為原使用分區或適當之使用分區。

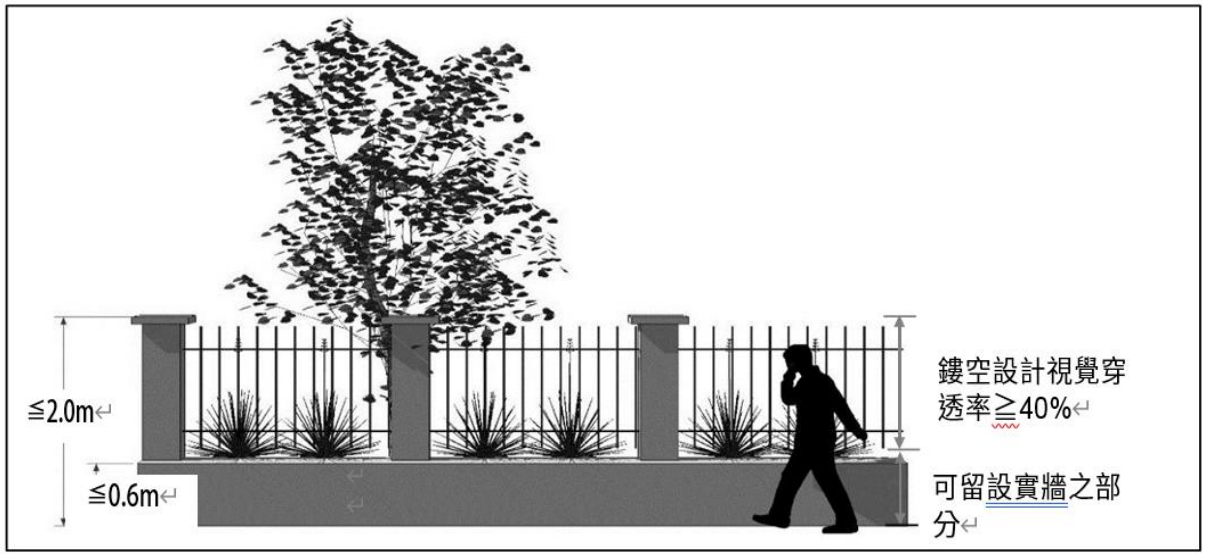


圖 6-6 鏤空圍牆示意參考圖